



Ilustre Municipalidad de Maipú
Dirección Asesoría Jurídica
Oficina de Transparencia Municipal

**DENIEGA ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA
POR DON IGNACIO JOANNON JOHNSON, POR
CONCURRIR CAUSAL DE SECRETO O RESERVA DEL
ARTÍCULO 21 N°1 LETRA B, DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA.**

RESOLUCIÓN N° 541/2015

Maipú, - 9 NOV. 2015

Visto: Lo dispuesto en la Ley de Transparencia de la Función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, de 2008, en adelante, Ley de Transparencia; el Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008; la Instrucción General N°10 del Consejo para la Transparencia, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2012; el Decreto Alcaldicio N° 5719 de fecha 10 de septiembre 2012, que contiene Reglamento Acceso a la información Pública de la Municipalidad de Maipú; el Decreto Alcaldicio N° 1842 de fecha 27 de marzo 2013, que contiene Cuadro de roles de la Oficina Transparencia Municipal; el Decreto Alcaldicio N° 4440 de fecha 30 de septiembre de 2014 que delega firma en el encargado de Transparencia Municipal.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 16 de octubre de 2015, se recibió la solicitud de información pública N° MU163T0000856, cuyo tenor literal es el siguiente: "Estimados. Quisiera solicitar información en relación a cambios en el plan regulador comunal que afecten al barrio Maipú Centro, Sector 1. Hago esta consulta teniendo presente que el año pasado se licitó el "ESTUDIO SOBRE CAPACIDAD VIAL Y FACTIBILIDAD DE MODIFICACIÓN ZONA CENTRO PARA LA COMUNA DE MAIPÚ", que entendemos va en esa dirección (de estudiar y aplicar cambios). Nos interesa tener esta información para saber en qué dirección orientar un proyecto en un terreno próximo a la estación Bueras del Metro, que actualmente se encuentra en la Zona ZH5, de modo que esté en armonía con el desarrollo que se busca para este barrio" (sic).
2. Que, conforme lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley."
3. Que el artículo 5° del citado cuerpo legal dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento y complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación; la información elaborada con presupuesto público; y toda otra información que obre en poder de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley de Transparencia.
4. Que dentro de las referidas excepciones y en virtud del artículo 21, numeral 1, letra b, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información, cuando: "Artículo 21: Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: b) Tratándose de antecedentes y deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas".
5. Que en el caso concreto, los antecedentes solicitados por usted constituyen antecedentes previo a la adopción de una resolución por parte del Honorable Concejo Municipal. La Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) se encuentra realizando una serie de propuesta, las cuales se encuentran todavía en etapa de elaboración y estudio, siendo el documento por usted solicitado parte de dicho proceso, por lo que, conforme a los siguientes fundamentos y razones se deberá denegar el acceso a la información:

El informe solicitado constituye un antecedente necesario para la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas, en concordancia a lo estipulado en el artículo 21 N°1 letra B de la Ley de Transparencia.

Oficina de Transparencia Municipal
Teléfono: 2677 68 65 - 2677 68 48 / Avda. Pajaritos #2077, Edificio Consistorial, 1°
piso, Maipú



Ilustre Municipalidad de Maipú
Dirección Asesoría Jurídica
Oficina de Transparencia Municipal

RESUELVO:

- I. **DENIÉGASE** la entrega de información relativa a "información en relación a cambios en el plan regulador comunal que afecten al barrio Maipú Centro, Sector 1"(sic), requerida por don Ignacio Joannon Johnson, a través de la solicitud de acceso a la información N° MU163T0000856, de 16 de octubre de 2015, por concurrir a su respecto la causal del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia.
- II. **NOTÍFIQUESE** la presente resolución a don Ignacio Joannon Johnson, mediante correo electrónico, dirigido a: [REDACTED]
- III. **INCORPÓRESE** la presente resolución al Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados, una vez que se encuentre a firme, en conformidad a lo dispuesto en la Instrucción General N° 3, del Consejo para la Transparencia.

De no encontrarse conforme con la respuesta precedente, en contra de esta resolución Usted podrá interponer amparo a su derecho de acceso a la información ante el Consejo para la Transparencia dentro el plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la misma.

ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y ARCHÍVESE

Por orden del Alcalde, según Decreto Alcaldicio N° 4440 de fecha 30 de septiembre de 2014.



DANIEL FRIZ DONOSO
Director (S) de Asesoría Jurídica
Ilustre Municipalidad de Maipú

JYG

DISTRIBUCIÓN:

1. Sr. Ignacio Joannon Johnson
2. Archivo.

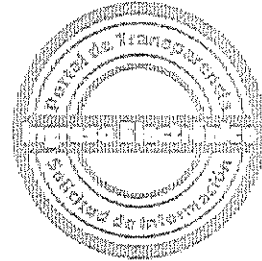
Municipalidad de Maipú

ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

LEY DE TRANSPARENCIA

MU163T0000856

Fecha: 16/10/2015 Hora: 15:28:54



1. Contenido de la Solicitud

Nombre y apellidos o razón social: Ignacio Joannon Johnson

Tipo de persona:

Dirección postal y/o correo electrónico:

V Región de Valparaíso, CONCÓN,

Nombre de apoderado (si corresponde):

Solicitud realizada: Estimados

Quisiera solicitar información en relación a cambios en el plan regulador comunal que afecten al barrio Maipú Centro, Sector 1. Hago esta consulta teniendo presente que el año pasado se licitó el "ESTUDIO SOBRE CAPACIDAD VIAL Y FACTIBILIDAD DE MODIFICACIÓN ZONA CENTRO PARA LA COMUNA DE MAIPÚ", que entendemos va en esa dirección (de estudiar y aplicar cambios).

Nos interesa tener esta información para saber en qué dirección orientar un proyecto en un terreno próximo a la estación Bueros del Metro, que actualmente se encuentra en la Zona ZH5, de modo que esté en armonía con el desarrollo que se busca para este barrio.

Saludos cordiales

Observaciones:

Archivos adjuntos:

Medio de envío o retiro de la información: Correo electrónico

Formato de entrega de la información: PDF

Sesión iniciada en Portal: SI

Vía de ingreso en el organismo: Vía electrónica

De acuerdo a su requerimiento, este organismo procederá a verificar lo siguiente:

- Si su presentación constituye una solicitud de información.
- Si nuestra institución es competente para dar respuesta a ésta.
- Si su solicitud cumple con los requisitos obligatorios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia.

2. Fecha de entrega vence el: 13/11/2015

El plazo máximo para responder una solicitud de información es de veinte (20) días hábiles. De acuerdo a su presentación la fecha máxima de entrega de la respuesta es el día 13/11/2015. Se informa además que excepcionalmente el plazo referido podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Informamos además que la entrega de información eventualmente podrá estar condicionada al cobro de los costos directos de reproducción. Por su parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, el no pago de tales costos suspende la entrega de la información requerida.

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el plazo definido para dar respuesta.

Av. Cinco de Abril N° 0260

Municipalidad de Maipú

3. Seguimiento de la solicitud

Con este código de solicitud: **MU163T0000856**, podrá hacer seguimiento a su solicitud de acceso a través de los siguientes medios:

- a) Directamente llamando al teléfono del organismo: 26776865 - 26776848
- b) Consultando presencialmente, en oficinas del organismo "Municipalidad de Maipú", ubicadas en Av. Cinco de Abril N° 0260, en el horario Lunes a viernes, 8:30 a 14:00 hrs.
- c) Digitando código de solicitud en www.portaltransparencia.cl opción 'Hacer seguimiento a solicitudes'

4. Eventual subsanación

Si su solicitud de información no cumple con todos los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, se le solicitará la subsanación o corrección de la misma, para lo cual tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación del requerimiento de subsanación. En caso que usted no responda a esta subsanación dentro del plazo señalado, se le tendrá por desistido de su petición.

Av. Cinco de Abril N° 0260